

Villa Carlos Paz, 31 de marzo de 2023

A la Presidenta
del Concejo de Representantes
de la Ciudad de Villa Carlos Paz
Srta. María Soledad Zacarías
S / D:

Dictamen N° 6/2023

Modificación del Artículo 9°

Inciso 7 de la ordenanza 4021

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a los señores Concejales, a fin de enviar para su consideración un proyecto de ordenanza mediante el cual se modifica el artículo 9° de la Ordenanza 4021 con el objetivo de ordenar los puntos del Inciso 7, para lograr una lectura correlativa de los mismos, asignando el Punto 9.7.1 a los indicadores relacionados con el FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO (FOS) en el cual, además de corregir errores de tipeo registrados en la planilla, se incorpora un párrafo (el 7°) mediante el cual se especifica que el cálculo del FOS, para construcciones a realizarse en lotes que ocupan parcialmente el AP1 “Camiare”, se realice descontando la superficie afectada al área protegida.

Así mismo, mediante el Punto 9.7.1.1. ANCHO MÁXIMO DE LOS EDIFICIOS, se establece un ancho máximo de edificación de hasta treinta (30) metros de aplicación en terrenos cuyos frentes y fondos superen dicha magnitud, debiendo en todos los casos respetar los demás indicadores establecidos por cada Zona lo que implica la derogación del Punto relacionado a la proporcionalidad de los bloques edilicios por cuanto esa disposición tenía validez cuando se permitían los edificios en “torre”

También, mediante el Punto 9.7.1.2. SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES EDILICIOS, se mantiene la separación mínima de seis (6) metros entre bloques edificables permitiéndose, en aquellos casos en que resulte necesario, vincular los diferentes bloques edilicios mediante pasarelas y puentes de construcción liviana y transparente.

En el Punto 9.7.2. FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL (FOT), también se corrigieron errores de tipeo.

El presente Dictamen fue aprobado por mayoría de los presentes: Colegio de Técnicos Constructores, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos y Director de Obras Privadas (4 votos por la afirmativa) .CEPIA y ADARSA no aprueban (2 votos negativos). Estuvieron ausentes, Asociación Inmobiliaria; la Directora de Infraestructura; la Concejala por la Mayoría; y el Concejel por las Minorías unificadas. Plenaria 31 de marzo 2023. Acta N 420.

Sin otro particular y quedando a disposición para consultas u otras propuestas, saludamos atentamente.

Villa Carlos Paz,

AL CONCEJO DE REPRESENTANTES:

Tengo el agrado de dirigirme a ese Cuerpo a fin de poner a su tratamiento un proyecto de Ordenanza que modifica el Artículo 9.7 de la Ordenanza 4021 a fin de dar mayor claridad a su texto en su aplicación por parte de la Dirección de Obras Privadas y Catastro, en aquellos casos de parcelas que se encuentran en zona urbana pero cuya poligonal es alcanzada por la delimitación del Área Protegida CAMIARE afectando parte de aquella como “Intangible”.

En estos casos va de suyo que la superficie sobre la que se deben calcular todos los indicadores edilicios (FOS, FOT y cantidad de viviendas por lote) es la residual de descontar a la superficie original de la parcela, aquella que resulte afectada como “Intangible” del Área Protegida CAMIARE.

Asimismo el presente Proyecto rectifica el orden del Artículado y incorpora mayor precisión a la aplicación del inciso de Proporción Geométrica de los edificios.

Ello a fin de preservar las características edilicias de la zona urbana dentro de la que el resto de la parcela en cuestión, no afectada por la AP CAMIARE, se encuentra incorporada como asimismo evitar las barreras edilicias.

Sin más, saludo atentamente.-

PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de
ORDENANZA

ARTICULO 1º: MODIFICAR el Artículo 9.7 de la Ordenanza 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“9.7. SUPERFICIE EDIFICABLE EN EL LOTE

9.7.1. FACTOR DE OCUPACIÓN DEL SUELO (FOS)

La superficie edificable cubierta en el lote en Planta Baja (FOS) y la cantidad de unidades de viviendas por lote por zonas, es la siguiente:

ÁREAS	FOS	Cantidad de unidades de vivienda
AC1	0.60	Sin límites en el número de unidades Según edificabilidad por perfiles edilicios por zonas
AC2	0.70	
AC3	0.80	
ACI (institucional)	0.50	
CORREDOR 1 TRAMO 1	0.70	
CORREDOR 1 TRAMO 2	0.80	
CORREDOR 2	0.70	
CORREDOR 3 TRAMO 1	0.80	
CORREDOR 3 TRAMO 2	0.70	
CORREDOR 4	0.70	
CORREDOR 5	0.50	
CORREDOR 6	0.70	
R1	0.20	1 unidad de vivienda cada 1.000 m ²
R2	0.60	1 unidad de vivienda cada 400 m ² de terreno.
R3	0.40	1 unidad de vivienda cada 400 m ² de terreno.
R4	0.60	1 unidad de vivienda cada 100 m ² de terreno.
R5	0.60	1 unidad de vivienda cada 100 m ² de terreno.
RS SOCIAL	Según ordenanza específica.	
RSM	0.30	1 unidad de vivienda por lote

En la zona R, a los efectos del cálculo del FOS no se consideraran las superficies ocupadas por piletas. Las obras complementarias tales como terrazas, canchas deportivas u otras de similares características, si son realizadas con solados permeables, serán incorporadas en el cálculo del FOS en un 50%. Si se realizaran con solados semipermeables se incorporarán en el FOS en un 30%.

A los efectos del cálculo del FOS el mismo será tomado en todos los casos referido a la superficie total del lote, aunque el mismo este afectado a modificación de la línea municipal por ensanche de calzadas y veredas.

Las superficies libres solo se podrán consolidar con solados semipermeables a los fines de garantizar la absorción de la superficie. En todos los casos para el cálculo del FOS la superficie libre deberá ser tratada en forma permeable, salvo veredas perimetrales y accesos. Esto no será de aplicación en Zonas AC cuando por la existencia de cocheras obligatorias en subsuelo no sea factible la permeabilidad de las superficies descubiertas.

Se establece una tolerancia del 5% en la superficie asignada a una de las unidades de viviendas del mismo terreno.

Se establece una tolerancia del 5% en la superficie de terreno exigida para la construcción de viviendas.

El número de unidades de vivienda por unidad de superficie se calculará descontando la superficie afectada a otros usos no residenciales.

En los casos de parcelas afectadas por la poligonal de delimitación del Área Protegida CAMIARE como “Intangible”, todos los indicadores edilicios (FOS, FOT y cantidad de viviendas por lote) serán calculados sobre la superficie no afectada por el Área CAMIARE.

En los casos en que la superficie del lote impida la construcción de una segunda vivienda, se admitirá como máximo la construcción de una (1) unidad complementaria de la principal (vivienda de servicio, vivienda del casero o de uso del grupo familiar, no pudiendo ser alcanzada la misma por el Régimen de Propiedad Horizontal (no apto para PH).”

9.7.1.1. ANCHO MÁXIMO DE LOS EDIFICIOS

En todos los casos el ancho máximo de la construcción será igual o menor de treinta (30) metros desde el nivel de piso de planta baja.

Esta disposición no será de aplicación al ancho correspondiente al frente del edificio en aquellas zonas donde se permita la ocupación de medianeras.

9.7.1.2. SEPARACIÓN ENTRE BLOQUES EDILICIOS

Cuando se construyan más de un bloque sobre un mismo lote, entre bloques edilicios se deberán dejar patios reglamentarios de seis (6) metros de ancho. En los casos que haya circulación mecánica los mismos podrán ser vinculados por pasos circulatorios transparentes.

9.7.2. FACTOR DE OCUPACIÓN TOTAL (FOT)

La superficie edificable cubierta en proporción al terreno (FOT) de acuerdo a cada zona, presenta los siguientes valores:

Zona	FOT
AC1	1.20
AC2	2.00 en tramo / 2.10 en esquina
AC3	3.00 en tramo / 3.2 en esquina
ACI	1.00
C1T1	3.20
C1T2	3.20
C2	2.10
C3T1	3.20
C3T2	2.10
C4	2.10
C5	1.50
C6	1.40
R1	0.40
R2	1.20
R3	0.80
R4	1.20
R5	1.20
RS	Según ordenanza específica
AI	2.10
RSM	0.40

ARTÍCULO 3º.- De Forma.-